ALPHAPOL · CENTRO DE FORMACIÓN · REGLAS MNEMOTÉCNICAS

La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado

5

Escala Básica · Ciencias Jurídicas · Trucos para no confundir lo que más se confunde

Cómo usarlo: primero entiende el cuadro del documento de **Cuadros-resumen**; después memoriza el truco. Los trucos son **nuestros** (no son ley): sirven para recordar, y el dato de verdad es el del artículo que va debajo. **LG** = Ley 50/1997 · **L40** = Ley 40/2015.

1 Dirige · Desarrolla · Ejecuta

Los tres verbos de la acción del Gobierno — LG 2.1, 4.1.a, 7.1

Presidente DIRIGE · Ministro DESARROLLA · Secretario de Estado EJECUTA

«Quien manda, dirige. Quien lleva la cartera, la desarrolla. Quien está pegado al sector, la ejecuta.»

- Orden de las letras: **D-D-E**, igual que el orden de las personas: Presidente, Ministro, Secretario de Estado.
- Si la pregunta dice **«directamente responsables de la ejecución»** → Secretario de Estado.
- Si dice **«desarrollar la acción del Gobierno en su Departamento»** → Ministro.

2 La jerarquía del Ministerio

De arriba abajo — L40 55.3, 60

«Me Sirven Sopa De Sobra»

Ministro · Secretario de Estado · Subsecretario · Director general · Subdirector general

- **Los 2 primeros son «superiores»** (Ministro y Secretario de Estado); **los otros 3, «directivos»**.
- Equivalencias, en pareja: **Secretario general = Subsecretario** · **Secretario general técnico = Director general**. («El técnico va un escalón por debajo del general.»)
- Alto cargo: todos **menos el Subdirector** (el último de la sopa).

3 Secretas o reservadas

Qué órgano delibera en secreto y cuál en reserva — LG 5.3, 6.5, 8.4

Los que DECIDEN → SECRETAS · Los que PREPARAN → RESERVADAS

«Para decidir hay que cerrar la puerta (secreto); para preparar basta con discreción (reserva).»

- **Secretas (2):** Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas — las dos son *del Gobierno*.
- **Reservadas (1):** Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios — «los de abajo», que **no pueden decidir por delegación**.
- Cuenta: **2 secretas, 1 reservada**.

4 Quién nombra a quién

El nombramiento va por «capas»

LG 12.2, 15.1 · L40 63-67

Rey → los de arriba · Real Decreto → los del medio · El jefe → los de abajo

Vicepresidentes y Ministros · SE, Subsecretario, SG, SGT y DG · Subdirectores

- **El Rey** nombra solo a **Vicepresidentes y Ministros**, a propuesta del Presidente.
- **Real Decreto del Consejo de Ministros** para los **cinco** del medio: «**SE-SU-SG-SGT-DG**».
- **Subdirectores**: los nombra y cesa el Ministro, el Secretario de Estado o el Subsecretario *del que dependan*. Nadie por encima.

¿Quién propone? «Solo el Ministro» o «Ministro o Presidente»

LG 15.1 · L40 63.3, 64.3, 65.3, 66.2

Los dos «SUB-TÉCNICOS» van solo con el Ministro

Subsecretario y Secretario general **técnico**: solo propone el Ministro. En SE, SG y DG puede proponer también el Presidente.

- **Solo el Ministro:** Subsecretario y Secretario general técnico.
- **Ministro o Presidente:** Secretario de Estado, Secretario general y Director general.

¿Hay que ser funcionario A1?

L40 63.3, 64.3, 65.3, 66.2, 67.2

«A1 para todos... menos el General»

Subsecretario, SGT, DG y Subdirector: A1. El Secretario general: cualificación y experiencia, sea público o privado.

- **Jubilados** también valen para **Subsecretario y Director general** (no para SGT ni Subdirector).
- El **Director general** es el único con **excepción**: puede no ser funcionario si el Real Decreto de estructura lo permite y hay **memoria razonada**.

5 Suplencias

Presidente y Ministros

LG 13

Al Presidente lo suple el Vice · Al Ministro, otro Ministro

Presidente: Vicepresidentes por prelación y, si no hay, Ministros por precedencia. Ministro: Real Decreto del Presidente, siempre a otro miembro del Gobierno.

- **«Interrupción transitoria» ≠ ausencia:** manda la siguiente autoridad en rango presente.
- Secretarios de Estado: según el orden del Real Decreto de estructura; los de Presidencia, **quien designe el Presidente**.

6 Gobierno en funciones

Lo que NO puede hacer

LG 21.4-6

D-C-R el Presidente · P-P el Gobierno

Disolver · Cuestión de confianza · Referéndum / Presupuestos · Proyectos de ley

- **Presidente en funciones** (3): proponer **disolución**, plantear la **cuestión de confianza**, proponer un **referéndum** consultivo.
- **Gobierno en funciones** (2): aprobar los **Presupuestos** y presentar **Proyectos de ley**: «**PP**: ni Presupuestos ni Proyectos».
- Si el cese es por **elecciones generales**, las **delegaciones legislativas** quedan en suspenso.
- Cesa por: **elecciones**, **pérdida de confianza** o **dimisión o fallecimiento** del Presidente (3 causas, «EPD»).

7 Lo que no se puede delegar

Cuatro indelegables

LG 20.3

«CONstitución · NOmbramientos · COLegiados · LEY»

Lo atribuido por la Constitución; el nombramiento y separación de altos cargos (los del Consejo); lo de los órganos colegiados; lo que una ley prohíba delegar.

- Única excepción en colegiados: funciones **administrativas** del Consejo → Comisiones Delegadas, a propuesta del Presidente.
- **Avocación:** la hace el **Consejo de Ministros**, a propuesta del Presidente, con acuerdo **motivado**. Sin recurso contra el acuerdo.

8 Números que hay que saber

Paridad: 40 y 60

LG 12.2 bis · L40 55 bis

Ministerios: mínimo 40 % · Secretarías de Estado y directivos: 40–60 %

«Cuanto más abajo, más margen: el Gobierno solo pone suelo; los departamentos, suelo y techo.»

Quién crea cada órgano

LG 2.2.j · L40 57.3, 59

Presidente crea el Ministerio · Consejo crea las Direcciones · Ministro crea por debajo

Departamentos y Secretarías de Estado: Real Decreto del Presidente. Hasta Subdirección General: Real Decreto del Consejo. Por debajo de Subdirección: orden del Ministro.

Los trucos de este documento son ayudas de memoria de Alphapol, no texto legal. El dato jurídico es el del artículo citado. Pendiente de revisión por el preparador antes de repartir.